

1. INTRODUCCIÓN

- La sobreexplotación de especies por el comercio internacional llevó a redactar en **1973**, en Washington, la **Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)**, con **25 artículos**, en vigor desde el **1 de julio de 1975**.
- Cuenta actualmente con **185 Partes** (184 Estados y la **Unión Europea**, incorporada en 2015). **España** es Parte desde el **16 de mayo de 1986**.
- Es un acuerdo internacional que puede definirse como un **instrumento de política comercial** cuyo principio inspirador es la conservación y utilización sostenible de las especies, buscando el equilibrio entre desarrollo y conservación.

2. EL CONVENIO CITES COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA COMERCIAL

- CITES es uno de los más de **250 Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente (AMUMA)** vigentes (de ellos, una veintena afecta al comercio), y de los más antiguos.
- Además de acuerdo medioambiental, es un **instrumento de política comercial**: regula importación, exportación y reexportación de especies amenazadas mediante un **sistema de permisos y certificados** que documenta origen, destino y motivo del comercio.
- Objetivos principales:
 - **Prohibición** del comercio internacional de especies en peligro de extinción.
 - **Regulación y control** del comercio de otras especies amenazadas.
- Órganos comunes:
 - **Conferencia de las Partes**: órgano superior, reúne a los Estados cada dos o tres años (o en sesión extraordinaria a petición de un tercio de las Partes).
 - **Secretaría CITES**: administrada por el **PNUMA**, sede en Ginebra, actúa como agente de enlace y se financia con aportaciones de las Partes.

3. RELACIÓN CITES-OMC

- El sistema CITES combina **conservación y desarrollo económico** mediante permisos de exportación/importación y certificados de excepción.
- La **OMC** es la única organización que regula el comercio entre países, mediante los **Acuerdos de la OMC** surgidos de la **Ronda Uruguay (1986-1994)** y del **GATT**.
- La OMC cuenta con **166 Miembros**. **España** es Miembro desde el **1 de enero de 1995** (y del GATT desde 1963).
- No existe un acuerdo específico sobre medio ambiente en la OMC, pero los Miembros pueden adoptar medidas comerciales de protección ambiental si cumplen ciertas condiciones antiproteccionistas.
- **Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA)**, creado en **1994**:
 - CITES es **observador permanente desde 1997**.
 - La OMC solo estudia los problemas cuando las políticas ambientales afectan al comercio. Las soluciones deben ajustarse a los principios de la OMC.
 - Las contradicciones entre AMUMA y OMC se resuelven por negociación, no por vía legal automática.
- Principios del sistema comercial de la OMC:
 - **Comercio sin discriminaciones**: Cláusula de la **Nación Más Favorecida** (art. 1 GATT) y Cláusula de **Trato Nacional** (art. 3 GATT).
 - **Comercio más libre y gradual**, mediante reducción progresiva de aranceles y contingentes.
 - **Previsibilidad**: consolidación de compromisos arancelarios y transparencia normativa.

4. LAS MEDIDAS DE REGULACIÓN COMERCIAL ESPECÍFICAS DEL CONVENIO CITES

- CITES es vinculante para las Partes pero no suplanta las legislaciones nacionales. Toda importación, exportación, reexportación o introducción procedente del mar requiere licencia.
- **Reglamentación por Apéndices** (art. II. Regulación en arts. III, IV y V), sobre más de **40.900 especies** (cifra creciente tras la **CoP19**, Panamá 2022, y **CoP20**, Samarkanda 2025):

TEMA 26 – El Convenio CITES como instrumento de política comercial. Medidas de regulación comercial específicas del Convenio. Su relación con la OMC

- **Apéndice I** (~2%): especies en peligro de extinción. Comercio prohibido salvo excepciones (investigación, cría en cautividad). Requiere permiso de exportación e importación.
- **Apéndice II** (~97%): especies que podrían llegar a estar amenazadas, incluidas las "similares". Requiere solo permiso de exportación o certificado de reexportación.
- **Apéndice III** (menos del 1%): especies reguladas unilateralmente por un país. Requiere permiso de exportación (país que la incluyó) o certificado de origen (otro Estado Parte).
- **Efecto sobre la legislación nacional (art. XIV):** las Partes pueden adoptar medidas internas más estrictas, restringir especies no incluidas en los Apéndices y mantener otras obligaciones internacionales (aduaneras, sanitarias, veterinarias, fitosanitarias).
- **Enmiendas y reservas** (arts. XV, XVI, XVII y XXIII): enmiendas a Apéndices I y II según criterios de la **Resolución Conf. 9.24**. El Apéndice III admite enmiendas unilaterales. Las Partes pueden formular **reservas** unilaterales sobre una especie, retirables en cualquier momento.
- **Exenciones (art. VII):**
 - Especímenes en tránsito o transbordo bajo control aduanero.
 - Animales/plantas criados en cautividad o reproducidos artificialmente (Certificado de Cría en Cautividad).
 - Especímenes **Pre-Convención** (para España, anteriores a **1986**).
 - Artículos personales o del hogar dentro de límites cuantitativos (p. ej. hasta **125 gramos** de caviar de esturión por persona, tres palos de lluvia, cuatro cocodrilos, tres caracolas reina, cuatro caballitos de mar o tres conchas de almeja gigante sin superar tres kilos).
 - Investigación científica entre instituciones registradas.
 - Colecciones o exhibiciones itinerantes (circos).
- **Suspensión del comercio con Estados Parte:** recomendación temporal cuando falta legislación nacional, no se informa a la Secretaría, hay dictamen desfavorable en el examen de comercio significativo o no se presenta el informe anual reiteradamente.
- **Comercio con Estados no Parte (art. X):** se pueden aceptar documentos comparables emitidos por autoridades equivalentes a la Autoridad Administrativa CITES.

TEMA 26 – El Convenio CITES como instrumento de política comercial. Medidas de regulación comercial específicas del Convenio. Su relación con la OMC

- **Sistema de cupos** (no previsto expresamente en el texto, pero usado como instrumento):
 - **Cupos nacionales**, fijados unilateralmente, previo dictamen de la Autoridad Científica.
 - **Cupos de la Conferencia de las Partes**, en Apéndices (elefante africano, tortuga con púas) o Resoluciones (leopardo, markhor, rinoceronte negro).
 - **Cupos compartidos** entre varios países (esturiones y peces espátula, orden Acipenseriformes).
- **Examen del comercio significativo**: mecanismo para identificar especies con comercio insostenible y proponer soluciones.

5. CONTRADICCIONES ENTRE LAS REGLAS CITES Y LOS PRINCIPIOS DE LA OMC

- Posibles tensiones de las medidas CITES con:
 - La **Nación Más Favorecida** (art. 1 GATT): la suspensión del comercio con un país concreto puede vulnerar la no discriminación.
 - El **Trato Nacional** (art. 3 GATT): restricciones distintas según se sea Parte o no de CITES.
 - La **eliminación de restricciones cuantitativas** (art. 11 GATT).
 - La exigencia de aplicar igual las restricciones a productos similares (art. 13 GATT): ejemplo del marfil, exportable solo por cuatro Partes CITES.
- Episodio histórico: **CoP10 (Harare, 1997)**, Zimbabwe alegó que la prohibición sobre **Loxodonta africana** vulneraba el art. 11 GATT. La CoP trasladó las poblaciones de Zimbabwe, Namibia y Botsuana al **Apéndice II**.
- El **artículo 20 del GATT** permite excepciones para proteger salud, vida animal o vegetal, o conservar recursos naturales agotables, si no existe alternativa menos restrictiva.
- **CoP9** (Fort Lauderdale, 1994): adopción del **principio de precaución** de la Declaración de Río.

6. MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

- Tres planos de conflicto:
 - **Dentro de la OMC**: si hay conflicto entre el GATT de 1994 y otro acuerdo del Anexo 1A, prevalece este último.

TEMA 26 – El Convenio CITES como instrumento de política comercial. Medidas de regulación comercial específicas del Convenio. Su relación con la OMC

- **Entre OMC y otros acuerdos:** criterios de **lex specialis** (prevalece el acuerdo más específico, los AMUMA) y **lex posterior** (prevalece el más reciente). El CCMA recomienda usar el mecanismo de solución de diferencias del propio AMUMA.
- **Entre Partes de la CITES** (art. XVIII, Arreglo de Controversias): negociación previa entre las Partes. Si fracasa, arbitraje por consentimiento mutuo, especialmente ante la **Corte Permanente de Arbitraje de La Haya**.

7. CONCLUSIÓN

- CITES ejemplifica la interacción entre política comercial y ambiental: su sistema de Apéndices, permisos, cupos y suspensiones persigue la conservación sin renunciar al desarrollo económico.
- Mecanismos como el CCMA, la condición de observador permanente de CITES desde **1997**, las excepciones del **artículo 20 del GATT** y el arreglo de controversias del **artículo XVIII** permiten encauzar las tensiones por vía negociadora.